FDVN LAW FIRM
Tài liệu nghiệp vụ

ĐÁP ÁN ĐỀ KỸ NĂNG ĐỢT 1/2019 (MD060119)

Câu 1: Bắt buộc chung (5,0 điểm)

Câu hỏi	Nội dung trả lời	Điểm
Câu hỏi 1 (1,5 điểm)	* *Nếu là Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông A, anh/chị tư vấn cho ông A về yêu cầu khởi kiện để đảm bảo tối ưu quyền và lợi ích hợp pháp của ông A"*	
	+ Yêu cầu công nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất xác lập năm 1992 giữa vợ chồng bà Nguyễn Thị B, ông Hoàng Văn H và ông Nguyễn Ngọc A vì căn cứ xác lập quyền sử dụng đất hợp pháp của ông A phải trên cơ sở hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được công nhận là hợp pháp.	0,25
	+ Yêu cầu hủy "*Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất*" mang tên anh C do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của ông A	0,5
	* *Khi tiến hành khởi kiện vụ án dân sự, anh/chị cần hướng dẫn ông A phải nộp cho Tòa án những tài liệu, chứng cứ gì kèm theo đơn khởi kiện?*	
	- Các giấy tờ chứng minh tư cách chủ thể khởi kiện và tư cách đương sự khác trong vụ án.	0,25
	- Các giấy tờ chứng minh yêu cầu khởi kiện:	0,5
	+ Sổ địa chính năm 1990 (trích sao có chứng thực)	
	+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 1992 và các giấy tờ chứng minh việc thực hiện hợp đồng (biên nhận tiền, biên bản bàn giao mốc giới đất (nếu có)…);	
	+ Tài liệu pháp lý về việc xây dựng ngôi nhà của ông A; Các tài liệu khi giao dịch với các cơ quan chuyên môn của ông A trong quá trình quản lý, sử dụng ngôi nhà và thửa đất như: Sổ hộ khẩu; Hợp đồng điện, nước, thiết bị viễn thông, mạng internet; các văn bản, tài liệu về quản lý hành chính của chính quyền địa phương .v.v. kèm bản bản xác nhận của họ (nếu có);	
	+ Các tài liệu liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho anh C.	

LUẬT SƯ FDVN
web: fdvn.vn - fdvnlawfirm.vn
Scanned with CamScanner